

1500553-76.2019.8.26.0108

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... QUE O RÉU FOI UM DOS AUTORES DO ROUBO.

No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar à atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime:

"Roubo biqualeficado. Autoria e materialidade demonstradas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500553-76.2019.8.26.0108 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500553-76.2019.8.26.0108

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2146066/2019 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 3502209 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2146066 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2146066 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, no dia 05 de fevereiro de 2019, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraiu uma caminhonete, bem como a carga, descrita na denúncia.

A denúncia foi recebida em 01 de março de 2021, fls. 150/151.

Regularmente citado (fl. 177), o réu apresentou resposta fls. 192/196.

Em audiência de instrução, as testemunhas foram ouvidas (mídia à fl.240).

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas nos autos.

UMA DAS VÍTIMAS CONFIRMOU, SEM QUALQUER DÚVIDA, QUE O RÉU FOI UM DOS AUTORES DO

ROUBO.

No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar à atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime:

"Roubo biqualeficado. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão. Res furtiva encontrada na posse dos réus. Imposição de regime fechado. Recurso desprovido" (Apelação nº 990.09.126200-5, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"ROUBO SIMPLES. Condenação mantida. Autoria delitiva comprovada. Palavras da vítima coonestadas por outros elementos de provas. RECURSO DESPROVIDO" (Apelação nº 990.09.146916-5, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"Cumprе ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima..." (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).

Desta forma, a negativa de autoria apresentada pelo réu é divorciada do acervo probatório e do depoimento seguro e coeso da testemunha, Sr. Célio.

Nos crimes patrimoniais, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório colhido nos autos, é prova suficiente de autoria.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente provados nos autos e o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

O mesmo se diga em relação à causa de aumento, eis que, se o depoimento serviu para a condenação, não pode ser afastado para a causa de aumento.

Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 e levando em consideração as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta ao réu.

Na primeira fase, a condenação definitiva por roubo revela maus antecedentes, justificando-se a elevação de 1/6, fixada em 4 anos e 8 meses e 11 dias multa, no valor mínimo.

Na segunda fase, em razão da reincidência (condenação definitiva por receptação transitada em julgado), novo acréscimo de 1/6, para fixá-la em 5 anos, 5 meses e 12 dias multa.

Anoto que o réu não confessou o crime de roubo, por isso não será reconhecida a atenuante.

No entanto, a majorante relacionada à restrição da liberdade deve ser afastada, pois o tempo de restrição da liberdade não extrapolou, ao menos de forma extraordinária, o tempo necessário para consumação do crime.

Por outro lado, restando apenas a causa de aumento do concurso de agentes, reputo adequado aplicar, tão somente, a causa que mais aumenta, referente ao uso da arma. NESTE SENTIDO, JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, AFASTANDO O AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO: Em seguida, quanto ao crime de roubo majorado, para esses quatro réus (Diogo, Gilvandro, Samuel, e a douta juíza fez incidir o aumento de um terço pelo concurso de agentes e de dois terços pelo emprego de arma de fogo e, embora tenham sido as infrações praticadas após as alterações promovidas no Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, não houve fundamentação que justificasse o rigor decorrente da adoção de dois acréscimos sucessivos, de modo que deve ser imposto um único aumento. Assim, devem ser agora as penas para o roubo acrescidas unicamente de dois terços, que é o aumento previsto para a majorante do emprego de arma de fogo, pois é a causa que mais aumenta, nos termos do que dispõe o artigo 68

parágrafo único, do Código Penal, que determina que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”, de forma que, para o roubo qualificado, as sanções para cada um dos réus referidos atingem um total de seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo (Apelação Criminal nº 1500125-02.2019.8.26.0559, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 DE JULHO de 2020).

Irrelevante a arma não ter sido apreendida, eis que a jurisprudência admite o reconhecimento da causa de aumento de pena, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso dos autos. A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal: “O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC 96.099/RS).

Assim, na terceira fase, a pena deve ser majorada em 2/3, tornando-se definitiva em 9 anos, 1 mês de reclusão e 20 dias-multa, no piso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO DE OLIVEIRA GUSMÃO à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias-multa, no valor mínimo, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Estabeleço o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes, reincidência e “quantum” da pena, nos termos do art. 33, do Código Penal.

A prática de roubo com arma e PLURALIDADE de agentes, revela comportamento perigoso e circunstância totalmente desfavorável ao réu, de forma que o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3.

A JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECONHECE QUE O REGIME INICIAL FECHADO É O ADEQUADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO REVESTIDO DE GRAVIDADE, CONFORME A HIPÓTESE DOS AUTOS, AINDA QUE A PENA SEJA INFERIOR A 8 ANOS: O regime prisional inicial fechado fica mantido, em razão da somatória das penas privativas de liberdade impostas a cada qual dos réus e também em face das próprias circunstâncias das infrações, -roubo praticado por cinco agentes, com emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo para dificultar a elucidação da autoria-, que evidenciaram a elevada censurabilidade da conduta delituosa, tudo a exigir resposta penal adequada à necessidade de justa reprovação do comportamento criminoso, anotados, ainda, os maus antecedentes de Wesley e a reincidência dele e dos réus Samuel e Hansmuller (Apelação Criminal nº 1500125-02.2019.8.26.0559, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 DE JULHO DE 2020).

Ainda neste sentido:

Na terceira fase da dosimetria, pelos mesmos motivos já esposados para seu comparsa, aplica-se o incremento de 2/3, elevando as sanções para o patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, cumulado com 16 dias-multa. Ante a ausência de informações acerca de sua condição financeira, fixa-se o unitário da pena pecuniária no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, devidamente corrigido. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o

fechado, tal como fixado para o seu comparsa, uma vez que o crime denota gravidade, já que perpetrado em detrimento de vítima idosa, quando estava prestes a entrar em sua residência, tendo sido a ela apontada uma arma de fogo, com ameaça de morte (Apelação Criminal nº 0004333-06.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 DE JULHO DE 2020).

Pelos mesmos fundamentos, o réu não poderá apelar em liberdade, nos termos da decisão de fls. 198 que fica mantida, eis que não afastados seus fundamentos, especialmente o perigo para a ordem pública, com a prática de roubos com armas de fogo.

Anoto, ainda, que, compulsando os autos, desde o decreto de prisão preventiva, não houve modificação fática a ensejar a soltura do acusado.

PORTANTO, na hipótese dos autos, ainda persistem os requisitos do art. 312, 313 e 315 do CPP, não se tratando, por todo acima exposto, de prisão com fundamento apenas na gravidade abstrata do crime ou antecipação do cumprimento de pena, MOTIVO PELO QUAL NEGOU O RECURSO EM LIBERDADE.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

PI

Cajamar, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA